SALALAH BEACH
Tourism Development

REAL ESTATE BROKERAGE AGREEMENT

THIS BROKERAGE AGREEMENT **("Agreement")** is made on By and between

SALALAH BEACH TOURISM DEVELOPMENT COMPANY **S.A.O.C.,** a closed joint stock company registered in the Sultanate of Oman with commercial registration No. 1056278 having its registered address at Shatti Al Qurum, Way 2601, Beach One Bldg. # 37, 1st Floor, P.O. Box 1719, P.C 130, Muscat, Sultanate of Oman, (Hereinafter referred to as **"SBTDC");**

تم ابرام اتفاقية الوساطة هذه **("الاتفاقية")** بتاريخ
فيما بين كلًا من:
شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية ش. م.ع. م.، شركة مساهمة مقفلة مسجلة في سلطنة عمان بسجل تجاري رقم 1056278، وعنوانها في شاطئ القرم، شارع رقم 2601، بناية بيتش ون رقم. 37، الطابق الأول، ص.ب: 1719، مسقط، سلطنة عمان (" يشار اليها فيما يلي باسم " **شاطئ صلالة").**

AND | **و**

NAME | **اسم الشركة**

COMPANY'S TYPE | **وهي شركة**

REGISTERED UNDER | **مسجلة لدى**

TRADE LICENSE | **بموجب رخصة تجارية رقم**

BROKERAGE LICENSE NUMBER | **رقم رخصة الوساطة**

ADDRESS | **العنوان**

P.O.BOX | ص.ب رقم

OFFICE NUMBER | مكتب رقم

FLOOR | الطابق

BUILDING | مبنى

STREET | شارع

WAY | طريق

DISTRICT | منطقة

CITY | المدينة

COUNTRY | البلد

PHONE NUMBER | هاتف رقم

represented in this Agreement by | يمثلها في هذه الاتفاقية

in his/her capacity as authorized signatory. | بصفته مفوض بالتوقيع

(Hereinafter referred to as the **"Broker").** | (يشار اليها فيما يلي باسم **"الوسيط"**)

MURIYA مـوريا | by ORASCOM DEVELOPMENT & OMRAN

SBTDC and the Broker are hereinafter referred to collectively as the **"Parties"** and each individually as a **"Party".**

WHEREAS:

A. SBTDC is a developer of Integrated Tourism Complex located at Salalah, Governorate of Dhofar, Sultanate of Oman under the commercial name 'Hawana Salalah' **(the "Project"),**

B. SBTDC wishes to appoint the Broker on a non- exclusive basis to refer potential buyers outside Oman to enter into a Sale Transaction (as defined below) with the SBTDC, and

C. The Broker accepts to be appointed on a non-exclusive basis from the date of this Agreement pursuant to the terms and conditions of this Agreement.

ARTICLE 1 - DOCUMENTS, DEFINITIONS, AND INTERPRETATION

1.1 The following documents, along with the above preamble, form an integral part of this Agreement:

- Annexure 1: The Project,
- Annexure 2: The Services.
- Annexure 3: Sale Commission.
- Annexure 4: Copy of the Commercial Registration & Economic Activities License Certificate.
- Annexure 5: Customer Registration Policy.

1.2 In this Agreement, except as otherwise expressly provided, the following words shall have the respective meanings hereinafter specified:

"Agreement" means this brokerage agreement including its Annexes attached hereto as originally executed by the Parties and any amendments, modifications, or supplements thereof from time to time that may be duly agreed and signed by the Parties.

"Buyer" means any buyer who has been introduced to SBTDC by the Broker and who enters into a Purchase Agreement with SBTDC.

"Confidential Information" means:

a. all communications between the Broker and SBTDC, and all information or material in relation to the customers, business, finances, assets or affairs of the Broker and/or SBTDC, their respective affiliates and/or any shareholder and/or any person with whom any of them is in a confidential relationship; and

b. any information relating to and/or disclosed during this Agreement, which is confidential or proprietary to the disclosing Party, including without limitation, the know-how, trade secrets, log data, technical process, formulas, source codes, product designs, sales, cost and unpublished financial information.

"Laws" shall mean the Royal Decrees, Laws, Regulations, and Ministerial Decisions published from time to time by the Government of the Sultanate of Oman.

"Project" means the project described in Annexure 1 and referred to in preamble A above.

ويشار إلى شركة شاطئ صلالة والوسيط فيما يلي مجتمعين بإسم **"الأطراف"** وكلًا منهما على حدا بإسم **"طرف"**.

حيث إن:

أ. شركة شاطئ صلالة هي المطور للمجمع السياحي المتكامل الواقع في صلالة، محافظة ظفار، سلطنة عمان، تحت الاسم التجاري "هوانا صلالة" **("المشروع")**.

ب. ترغب شركة شاطئ صلالة في تعيين الوسيط على أساس غير حصري لإحالة المشترين المحتملين من خارج عمان للدخول في صفقة بيع (كما هو موضح أدناه) مع شركة شاطئ صلالة، و

ج. يقبل الوسيط أن يتم تعيينه على أساس غير حصري من تاريخ هذه الاتفاقية وفقاً لشروط وأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (1): المستندات والتعريفات والتفسير

1.1 تشكل الوثائق التالية، إلى جانب التمهيد أعلاه، جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:

- الملحق 1: المشروع.
- الملحق 2: الخدمات.
- الملحق 3: عمولة البيع.
- الملحق 4: نسخة من السجل التجاري وشهادة ترخيص الأنشطة الاقتصادية للوسيط.
- الملحق 5: سياسة تسجيل العملاء.

1.2 في هذه الاتفاقية، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً، يجب أن يكون للكلمات التالية المعاني الخاصة المحددة فيما يلي:

"الاتفاقية" تعني اتفاقية الوساطة هذه، بما في ذلك ملاحقها المرفقة بها كما تم تنفيذها في الأصل من قبل الأطراف وأي تعديلات أو ملاحق لها من وقت لآخر والتي قد يتم الاتفاق عليها وتوقيعها على النحو الواجب من قبل الطرفين.

"المشتري" يعني أي مشتري تم تقديمه إلى شركة شاطئ صلالة بواسطة الوسيط والذي يدخل في اتفاقية شراء مع شركة شاطئ صلالة.

"المعلومات السرية" تعني:

أ. جميع الاتصالات بين الوسيط وشركة شاطئ صلالة، وجميع المعلومات، أو المواد المتعلقة بالعملاء، أو الأعمال، أو المالية، أو الأصول، أو شؤون الوسيط و/أو شركة شاطئ صلالة والشركات التابعة لهما و/أو أي مساهم و/أو أي شخص مع أي منهم على علاقة سرية، و

ب. أي معلومات تتعلق و/ أو تم الكشف عنها خلال هذه الاتفاقية، والتي تكون سرية أو مملوكة للطرف المفصح، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المعرفة والأسرار التجارية وبيانات السجل (بيانات تسجيل الأحداث او المعلومات) والعملية الفنية والصيغ وأكواد المصدر وتصميمات المنتجات والمبيعات والتكلفة والمعلومات المالية غير المنشورة.

"القانون" يعني المراسيم السلطانية والأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية التي تنشر من حين لآخر من قبل حكومة سلطنة عمان.

"المشروع" يعني المشروع الموصوف في الملحق 1 والمشار إليه في التمهيد أ أعلاه.

"Purchase Agreement" means the sale and purchase agreement for a Unit to be entered into between SBTDC and any Buyer who is introduced by the Broker in accordance with this Agreement.

"**اتفاقية الشراء**" تعني اتفاقية البيع والشراء للوحدة التي سيتم ابرامها بين شركة شاطئ صلالة وأي مشتر يقدمه الوسيط وفقاً لشروط اتفاقية الشراء.

"Purchase Price" means the total price for the Unit stated in the Purchase Agreement that is payable by the Buyer to SBTDC in accordance with the terms of the Purchase Agreement.

"**سعر الشراء**" يعني إجمالي السعر الوحدة والمنصوص عليه في اتفاقية الشراء والمدفوع من جانب المشتري الى شركة شاطئ صلالة وفقًا للبنود والاحكام الخاصة باتفاقية الشراء.

"Report" means the quarterly market report specified in Annexure 2, which the Broker shall provide according to the terms and conditions herein.

"**التقرير**" يعني تقرير السوق ربع السنوي المحدد في الملحق 2، والذي يجب على الوسيط تقديمه وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هنا.

"Sale" or "Sale Transaction" any sale transaction for a Unit between SBTDC and any Buyer that has been actively introduced and finalized by the Broker in accordance the terms and conditions specified herein, which shall include execution of the Purchase Agreement.

"**بيع**" أو "**صفقة بيع**" تعني أي معاملة بيع لوحدة بين شركة شاطئ صلالة وأي مشتر تم تقديمه وانهائه من قبل الوسيط وفقاً للشروط والأحكام المحددة هنا، والتي يجب ان تشمل تنفيذ اتفاقية الشراء.

"Sale Commission" means the commission payable by SBTDC to the Broker in accordance with Article 4 and Annexure 3 for every Sale Transaction.

"**عمولة البيع**" تعني العمولة المستحقة الدفع من قبل شركة شاطئ صلالة للوسيط وفقاً للمادة 4 والملحق 3 لكل معاملة بيع.

"Services" means the services identified in Annexure 2 and any additional services required by SBTDC to be performed by the Broker from time to time.

"**الخدمات**" تعني الخدمات المحددة في الملحق 2 وأي خدمات إضافية مطلوبة من قبل شركة شاطئ صلالة ليتم تنفيذها بواسطة الوسيط من وقت لآخر.

"Term" means the term of this Agreement specified in Article 10.1.

"**المدة**" تعني مدة هذه الاتفاقية المحددة في المادة 10.1.

"Trademark" means the trademarks and brand name, registered and unregistered, owned or used by SBTDC for the Project as may be amended from time to time.

"**العلامة التجارية**" تعني العلامات التجارية واسم العلامة التجارية، المسجلة وغير المسجلة المملوكة أو المستخدمة من قبل شركة شاطئ صلالة للمشروع.

"Unit" shall mean a property for sale within the Project

"**الوحدة**" تعني عقار معروض للبيع داخل المشروع.

1.3 Use of the singular shall include the plural and vice versa, any one gender includes the other genders and any reference to "persons" includes natural persons, firms, partnerships, companies, and corporations.

1.3 يشمل استخدام صيغة المفرد الجمع والعكس صحيح، أي جنس يشمل الجنس الآخر وأي اشارة إلى "الأشخاص" تشمل الأشخاص الطبيعيين والشركات والشراكات.

1.4 The clause headings are included for convenience only and shall not affect the interpretation of this Agreement.

1.4 يتم تضمين عناوين البنود للتسهيل فقط ولن تؤثر على تفسير هذه الاتفاقية.

ARTICLE 2 - APPOINTMENT

المادة (2): التعيين

2.1 Subject to the terms and conditions contained herein, SBTDC hereby appoints the Broker as a non-exclusive real estate agent to provide the Services.

2.1 مع مراعاة الشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة يعين شركة شاطئ صلالة بموجب هذا الوسيط كوكيل عقاري غير حصري لتقديم الخدمات.

2.2 During the Term of this Agreement, the Broker may, at its own cost, describe itself as a non-exclusive real estate agent for the Project on all commercial documents, advertisements, notices, publications, letterhead and similar items **("the Materials")** in connection with the provision of the Services. SBTDC shall have the right to review the Materials prior to any printing and the Broker shall amend the same as per SBTDC's demands. Upon the expiration or the termination of this Agreement, the Broker shall destroy all existing Materials and shall cease printing any additional Materials.

2.2 خلال مدة هذه الاتفاقية، يجوز للوسيط، على نفقته الخاصة، وصف نفسه بأنه وكيل عقارات غير حصري للمشروع في جميع المستندات التجارية والاعلانات والاشعارات والمنشورات والورق المروسة والعناصر المماثلة ("المواد") فيما يتعلق بتوفير الخدمات، يحق لشركة شاطئ صلالة مراجعة المواد قبل أي طباعة ويجب على الوسيط تعديلها وفقاً لمطالب شركة شاطئ صلالة عند انهاء هذه الاتفاقية يجب على الوسيط تدمير جميع المواد الموجودة والتوقف عن طباعة أي مواد اضافية.

2.3 Subject to the prior written approval of SBTDC and in compliance with the Laws, the Broker may, at its own cost, use in a very restrictive manner the Trademarks on correspondence and marketing materials in the manner approved by SBTDC on a case-by-case basis. The Broker shall immediately cease using any Trademarks upon the termination or expiration of this Agreement, or upon the request of SBTDC for any reason determined at its sole discretion.

2.3 مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة من شركة شاطئ صلالة وامتثالا للقوانين، ويجوز للوسيط على نفقته الخاصة، استخدام العلامات التجارية في المراسلات والمواد التسويقية بطريقة مقيدة للغاية بالطريقة المعتمدة من قبل شركة شاطئ صلالة في كل حالة على حدة. عند انهاء او انتهاء هذه الاتفاقية، أو بناءاً على طلب شركة شاطئ صلالة لأي سبب يتم تحديده وفقًا لتقدير الشركة الخاص.

2.4 SBTDC will not be responsible for any costs, including but not limited to, marketing, advertising, promoting, travel costs etc. which the Broker incurs because of its performance of the Services under this Agreement.

2.4 لن تكون شركة شاطئ صلالة مسؤولة عن أي تكاليف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التسويق، والاعلان، والترويج وتكاليف السفر وما الى ذلك التي يتكبدها الوسيط بسبب ادائه للخدمات بموجب هذه الاتفاقية.

ARTICLE 3 - SCOPE OF BUSINESS

المادة (3): نطاق العمل

3.1 The Broker shall perform the Services for the benefit of SBTDC and with such diligence and efforts to ensure that the Project is successfully and adequately marketed in accordance with the standards of SBTDC. The Broker shall ensure that it is fully aware of all the information required to perform the Services, and the Broker shall make itself fully informed and knowledgeable of all required aspects of SBTDC, the Project, Unit(s) etc., to be able to perform the Services.

3.1 يجب على الوسيط أن يؤدي الخدمات لصالح شركة شاطئ صلالة وبذل مثل هذا الاجتهاد والجهود لضمان تسويق المشروع بنجاح وبشكل ملائم وفقاً لمعايير شركة شاطئ صلالة. يجب على الوسيط التأكد من انه على دراية تامة بجميع المعلومات المطلوبة لأداء الخدمات، ويجب على الوسيط أن يكون على اطلاع كامل وعلى دراية كاملة بجميع الجوانب المطلوبة لـ شركة شاطئ صلالة، والمشروع والوحدة /(الوحدات) وما إلى ذلك، حتى يتمكن أداء الخدمات.

3.2 The scope of Services may, at the written request of SBTDC, be amended from time to time.

3.2 يجوز تعديل نطاق الخدمات، بناءاً على طلب كتابي من شركة شاطئ صلالة، من وقت لآخر.

3.3 The Broker confirms that it is fully authorized and licensed to perform the Services in accordance with the applicable laws.

3.3 يؤكد الوسيط أنه مخول ومرخص بالكامل لأداء الخدمات وفقاً للقوانين المعمول بها.

3.4 In performing the Services, SBTDC hereby authorizes Broker to engage in correspondence and communication with third parties, and to discuss documents, contracts, agreements, notices, confirmations, or instruments including without limitation, Purchase Agreements prepared by SBTDC with third parties. All types of negotiations shall be subject to SBTDC's final approval. The Broker warrants and undertakes that all communication, statements, or any information provided to third parties shall be true and correct and shall not have any adverse effect on SBTDC and its reputation.

3.4 عند أداء الخدمات، تسمح شركة شاطئ صلالة للوسيط، بموجب هذه الاتفاقية، بالمشاركة في المراسلات والتواصل مع أطراف ثالثة، ومناقشة المستندات، والعقود، والاتفاقيات والاشعارات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقيات الشراء التي اعدتها شركة شاطئ صلالة مع أطراف ثالثة. تخضع جميع انواع المفاوضات للموافقة النهائية شركة شاطئ صلالة ويقر الوسيط ويتعهد بأن جميع الاتصالات أو البيانات أو اي معلومات مقدمة إلى أطراف ثالثة يجب أن تكون حقيقية وصحيحة ولن يكون لها أي تأثير سلبي على شركة شاطئ صلالة وسمعتها.

3.5 The Broker will prepare and provide SBTDC with the Report within 4 weeks as of the date of this Agreement for SBTDC's approval, subject to SBTDC providing certain key information required to prepare this Report. SBTDC shall approve such Report in a timely manner and such approval shall not be unreasonably withheld or delayed.

3.5 سيقوم الوسيط بإعداد وتقديم شركة شاطئ صلالة بالتقرير في غضون 4 اسابيع اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية لموافقة شركة شاطئ صلالة، مع مراعاة تقديم شركة شاطئ صلالة لبعض المعلومات الأساسية المطلوبة لإعداد هذا التقرير، يجب أن توافق شركة شاطئ صلالة على هذا التقرير في الوقت المناسب ولن يتم حجب او تأخير هذه الموافقة بشكل غير معقول.

3.6 The Broker shall check and confirm availability of a specific Unit requested by a Buyer with SBTDC before offering any Unit for sale to a potential Buyer.

3.6 يجب على الوسيط التحقق والتأكد من توافر وحدة معينة يطلبها المشتري من شركة شاطئ صلالة قبل عرض أي وحدة للبيع على المشتري المحتمل.

3.7 SBTDC shall promptly consult, cooperate, and coordinate with the Broker to enable the Broker to perform the Services. Such consultation, cooperation and coordination shall include, without limitation, advising with respect to the pricing and payment schedules for the Units and any amendments thereto. In addition, SBTDC shall within one (1) week from the approval of a proposed Sale Transaction provide certain key documents and information for the Sale Transaction to be achieved, such key documents shall include, without limitation:

3.7 يجب على شركة شاطئ صلالة التشاور والتعاون والتنسيق مع الوسيط على الفور لتمكين الوسيط من أداء الخدمات، يجب أن يشمل هذا التشاور والتعاون والتنسيق، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم المشورة فيما يتعلق بجداول التسعير والدفع للوحدات واي تعديلات تطرأ عليها، بالإضافة إلى ذلك، يجب على شركة شاطئ صلالة في غضون اسبوع واحد (1) من الموافقة على صفقة البيع المقترحة تقديم مستندات ومعلومات اساسية معينة لتحقيق صفقة البيع، ويجب أن تتضمن هذه المستندات الرئيسية، على سبيل المثال لا الحصر:

a. a draft reservation form (if applicable) and a draft Purchase Agreement in printed and bound form. Such drafts shall be only used for marketing purposes and shall not be negotiated or signed without SBTDC's prior written approval,

أ. مسودة استمارة الحجز (أن وجدت) ومسودة اتفاقية شراء في شكل مطبوع، يجب استخدام هذه المسودات لأغراض التسويق فقط ولا يجوز التفاوض بشأنها أو التوقيع عليها دون موافقة كتابية مسبقة من شركة شاطئ صلالة.

b. written confirmation from SBTDC of the available units to sell, and

ب. تأكيد كتابي من شركة شاطئ صلالة للوحدات المتاحة للبيع.

c. such other documents as may reasonably request from time to time, which are subject to SBTDC's approval.

ج. المستندات الأخرى التي قد تطلبها بشكل معقول من وقت لآخر، والتي تخضع لموافقة شركة شاطئ صلالة.

3.8 The Broker shall maintain relevant files for all sales activity carried out within the Project.

3.9 The Broker shall comply with all applicable Laws relating to the sale of a Unit in the Sultanate of Oman and shall be liable for any breach of Omani laws.

3.10 All payments made by a Buyer, including but not limited to, the reservation payment (if applicable), any down payment and all instalment payments of the Purchase Price for a Unit shall be paid directly to SBTDC. For the avoidance of doubt the Broker shall not hold or be in receipt of any funds of the Buyer in respect of a Sale Transaction for any reason whatsoever. The Broker shall instruct a Buyer to make all required payments to SBTDC.

3.11 All documents provided by SBTDC to the Broker, including but not limited to, the reservation form, the Purchase Agreement, etc., shall be the property of SBTDC and the Broker undertakes not to use any of the documents provided by SBTDC for another business whatsoever.

ARTICLE 4 - COMMISSION

4.1 The Broker shall be entitled to a Sale Commission in accordance with the terms of this Agreement and Annexure 3. The Sale Commission shall be 3% of the Purchase Price per Unit.

4.2 The Broker agrees that the Buyer of any Unit will not be charged any additional amount over and above the Unit Purchase Price.

4.3 Payment of the Purchase Price will be payable by the Buyer directly to SBTDC in accordance with the Purchase Agreement.

4.4 The Broker will not be entitled at any time to participate in or promote any Unit on behalf of any customer for resale. In the case of any such activity occurring will result in immediate termination of this Agreement without prior notice.

4.5 It is known that the reservation fee paid by the Buyer is non-refundable and shall be retained by SBTDC if the Buyer does not proceed with the sale or is in breach of the Purchase Agreement as defined in the reservation form, and that the sale shall be cancelled, and that the Unit may be offered for resale without any further liability on SBTDC. In this event, the Broker shall not be entitled to the Sale Commission or any compensation whatsoever.

4.6 Any Sale Transaction shall be subject to SBTDC's approval, it shall have the exclusive right to reject any Sale Transaction, without the Broker's right to object or demand any compensation for incurred costs, effort, or loss of anticipated profit.

ARTICLE 5 - PAYMENT AND TAXES

5.1 SBTDC undertakes to pay the Broker the Sale Commission strictly in accordance with the terms provided herein.

5.2 Except as otherwise provided herein, the Sale Commission shall be paid by SBTDC to the Broker after having been invoiced by the Broker.

3.8 يجب على الوسيط الاحتفاظ بالملفات ذات الصلة لجميع أنشطة المبيعات التي تتم داخل المشروع.

3.9 يجب على الوسيط الامتثال لجميع القوانين المعمول بها المتعلقة ببيع وحدة في سلطنة عمان ويكون مسؤولا عن أي خرق للقوانين العمانية.

3.10 جميع المدفوعات التي يقوم بها المشتري، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مدفوعات الحجز (إن وجدت)، وأي دفعة أولى وجميع أقساط سعر الشراء للوحدة يتم دفعها مباشرة إلى شركة شاطئ صلالة. لتجنب الشك، لا يجوز للوسيط الاحتفاظ او استلام اي اموال من المشتري فيما يتعلق بصفقة البيع لأي سبب من الأسباب، يجب على الوسيط أن يوجه المشتري لتسديد جميع المدفوعات المطلوبة إلى شركة شاطئ صلالة.

3.11 جميع الوثائق المقدمة من قبل شركة شاطئ صلالة إلى الوسيط، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نموذج الحجز، اتفاقية الشراء، وما إلى ذلك يجب أن تكون ملكاً لـ شركة شاطئ صلالة ويتعهد الوسيط بعدم استخدام أي من المستندات المقدمة من قبل شركة شاطئ صلالة لأعمال أخرى مهما يكن.

المادة (4): العمولة

4.1 يحق للوسيط الحصول على عمولة بيع وفقًا لشروط هذه الاتفاقية والملحق 3 تكون عمولة البيع 3٪ من سعر الشراء لصفقة البيع المبرمة لكل وحدة.

4.2 يوافق الوسيط على عدم تحميل المشتري أي وحدة أي مبلغ إضافي يزيد عن سعر شراء الوحدة.

4.3 يدفع المشتري ثمن الشراء مباشرة إلى شركة شاطئ صلالة وفقاً لاتفاقية الشراء.

4.4 لا يحق للوسيط في أي وقت المشاركة أو الترويج لأي وحدة نيابة عن أي عميل لإعادة بيعها، وفي حالة حدوث أي نشاط من هذا القبيل سيؤدي إلى الإنهاء الفوري لهذه الاتفاقية دون إشعار مسبق.

4.5 من المعروف أن رسوم الحجز التي يدفعها المشتري غير قابلة للاسترداد ويجب الاحتفاظ بها من قبل شركة شاطئ صلالة إذا لم يرغب المشتري في الشراء أو كان يخالف اتفاقية الشراء كما هو محدد في نموذج الحجز، وأن البيع قد يتم إلغاؤها، وقد يتم عرض الوحدة لإعادة البيع دون أي مسؤولية إضافية على شركة شاطئ صلالة، في هذه الحالة، لا يحق للوسيط الحصول على عمولة البيع أو أي تعويض من أي نوع.

4.6 تخضع أي معاملة بيع لموافقة شركة شاطئ صلالة، ويكون لها الحق الحصري في رفض أي معاملة بيع، دون أن يكون للوسيط حق الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض عن التكاليف المتكبدة أو الجهد أو خسارة الأرباح المتوقعة.

المادة (5): الدفع والضرائب

5.1 تتعهد شركة شاطئ صلالة بأن تدفع للوسيط عمولة البيع بشكل صارم وفقًا للشروط المنصوص عليها هنا.

5.2 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، يتم دفع عمولة البيع من قبل شركة شاطئ صلالة إلى الوسيط بعد أن يقوم الوسيط بتقديم الفاتورة.

5.3 Invoices are payable within thirty (30) working days as of the date of issue specified on such invoices, provided that the Buyer has paid the instalments of the Purchase Price on its due dates and all the obligations and payments provided for in Annexure 3 and this Agreement have been satisfied.

5.3 تُدفع الفواتير خلال ثلاثين (30) يوم عمل اعتبارًا من تاريخ الإصدار المحدد في هذه الفواتير، بشرط أن يكون المشتري قد دفع أقساط سعر الشراء في تواريخ استحقاقها وجميع الالتزامات والمدفوعات المنصوص عليها في الملحق 3 وهذه الاتفاقية.

5.4 The Sale Commission is inclusive of value added tax **("VAT")** imposed by the Oman authorities. The Broker shall provide the SBTDC with a valid VAT invoice compliant with the applicant laws for payment of the Sales Commission. The Broker shall provide the VAT invoice within one week of receipt of payment. The Broker shall assume full and exclusive liability for payment of its own taxes, duties, levies, fiscal contributions, income tax, stamp duty, withholding tax, and/or other taxes (including but not limited to personal income tax) imposed on the Broker by any authorities in the Sultanate of Oman or in any other country in connection with this Agreement and all transactions related to this Agreement or stated herein. Furthermore, it will be the Broker's sole responsibility to investigate and establish its liability for all taxes, duties, levies, charges, and the like which may be applicable to or under this Agreement and all transactions related to this Agreement or stated herein. The Broker shall also be responsible to register with the Sultanate of Oman Tax Authority **(the "Authority")** as well as providing details requested by the Authority. Moreover, it is also the Broker's sole responsibility to file annual tax returns with the Authority and any other submissions requested by the Authority. The Broker shall indemnify and hold harmless the SBTDC from and against all claims, demands, judgments and expenses (including legal expenses) with respect to any of the above taxes, duties, levies, fiscal contributions, and other charges.

5.4 تشمل عمولة البيع لأي ضريبة سارية تفرضها السلطات العمانية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستقطاع، ويجب على الوسيط تزويد شركة شاطئ صلالة بفاتورة صالحة متوافقة مع القوانين المعمول بها لدفع عمولة البيع. إذا وجب، على الوسيط تقديم الفاتورة في غضون اسبوع واحد من استلام الدفع. يتحمل الوسيط المسؤولية الكاملة والحصرية لدفع الضرائب والرسوم والمساهمات المالية وضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع و/ أو الضرائب الأخرى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضريبة الدخل الشخصي) المفروضة على الوسيط من قبل أي سلطات في سلطنة عمان أول في أي دولة أخرى فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وجميع المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية المذكورة هنا. علاوة على ذلك، تقع على عاتق الوسيط وحده مسؤولية التحقيق واثبات مسؤوليته عن جميع الضرائب والرسوم وما شابه ذلك التي قد تنطبق على هذه الاتفاقية أو بموجبها وجميع المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية أو المنصوص عليها هنا، ويكون الوسيط مسؤولاً أيضا عن التسجيل لدى مصلحة الضرائب في سلطنة عمان **("الهيئة")** إذا كان ذلك ممكناً، علاوة على ذلك ، تقع على عاتق الوسيط وحده مسؤولية تقديم الإقرارات الضريبية السنوية إلى الهيئة وأي طلبات أخرى تطلبها الهيئة. يجب على الوسيط تعويض وإبراء ذمة شركة شاطئ صلالة من وضد جميع الدعاوي والطلبات والأحكام والمصروفات (بما في ذلك النفقات القانونية) فيما يتعلق بأي من الضرائب والرسوم والمساهمات المالية والرسوم الأخرى المذكورة أعلاه.

5.5 All Sale Commissions due hereunder shall be paid in Omani Rials or the equivalent by a wire transfer of immediately available funds to the bank account of the Broker. The details of the bank account shall be provided by the Broker.

5.5 يجب دفع جميع عمولات البيع المستحقة بموجب هذه الاتفاقية بالريال العماني أو ما يعادله عن طريق التحويل البنكي للأموال المتاحة على الفور إلى الحساب المصرفي للوسيط جب على الوسيط توفير تفاصيل الحساب المصرفي.

5.6 SBTDC shall not be responsible for any currency fluctuation and will bear any bank charges from any amounts due to the Broker at the time of any bank transfer.

5.6 شركة شاطئ صلالة لن تكون مسؤولة عن أي تقلبات في العملة ولن تتحمل أي رسوم بنكية من أي مبالغ مستحقة للوسيط في وقت أي تحويل مصرفي.

5.7 All payments of Sale Commissions made under this Agreement shall be deemed by the Broker to have been credited to the bank account. Receipt of funds to the Broker's account on the due date shall constitute discharge in respect of such payment by SBTDC and receipt of funds after such time on the due date shall be deemed received on the business day following the due date for payment.

5.7 يعتبر الوسيط أن جميع مدفوعات عمولات البيع التي تتم بموجب هذه الاتفاقية قد تم ايداعها في الحساب المصرفي، يعتبر استلام الأموال إلى حساب الوسيط في تاريخ الاستحقاق إبراء ذمة فيما يتعلق بهذه السداد من قبل شركة شاطئ صلالة، ويعتبر استلام الأموال بعد هذا الوقت في تاريخ الاستحقاق مستلماً في يوم العمل التالي لتاريخ استحقاق السداد.

5.8 SBTDC shall not be responsible for any expenses whatsoever borne by the Broker.

5.8 شركة شاطئ صلالة غير مسؤولة عن أي نفقات من أي نوع يتحملها الوسيط.

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITY

المادة (6): السرية

6.1 The Parties shall always endeavor to keep confidential (and to ensure that their respective employees, agents, subsidiaries, and affiliates keep confidential) any Confidential Information which the Parties may acquire in relation to each other and shall not use or disclose any such information except:

6.1 يسعى الطرفان دائمًا إلى الحفاظ على السرية (ولضمان أن يحافظ موظفوهم ووكلائهم وفروعهم والشركات التابعة لهم على سرية) أي معلومات سرية قد يحصل عليها الطرفان فيما يتعلق ببعضهما البعض ولا يجوز لهما استخدام أو الكشف عن أي من هذه المعلومات باستثناء:

a) to their professional adviser; and/or

أ. مستشارهم المهني ;و / أو

b) with the written consent of the other Party; and/or

ب. بموافقة خطية من الطرف الآخر و/أو

c) as may be required by law, by order of a court or governmental body or other regulatory body, wherein the disclosing Party shall, if practicable, supply a copy of the Confidential Information to be disclosed to the other Party before it is disclosed; and/or

ج. وفقًا لما قد يقتضيه القانون، بأمر من محكمة أو هيئة حكومية أو هيئة تنظيمية أخرى، حيث يجب على الطرف المفصح إذا كان ذلك ممكنًا، تقديم نسخة من المعلومات السرية ليتم الكشف عنها للطرف الآخر قبل الكشف عنها؛ و/ أو

d) as become part of the public domain other than because of a breach of the obligations of confidentiality under this Agreement; and/or

د. كجزء من المجال العام بخلاف خرق التزامات السرية بموجب هذه الاتفاقية؛ و/ أو

e) as has been independently disclosed to it by a third party entitled to disclose the same.

ه. كما تم الإفصاح عنها بشكل مستقل من قبل طرف ثالث يحق له الكشف عن ذلك.

The provisions of this Article shall continue in full force and effect for a period of two years after the expiration of this Agreement.

تظل أحكام هذه المادة سارية المفعول ونافذة بالكامل لمدة عامين بعد انتهاء هذه الاتفاقية.

6.2 Neither Party shall issue any press releases or otherwise publicize this Agreement, its existence, or its contents without the other Party's prior written consent.

6.2 لا يجوز لأي من الطرفين إصدار أي بيانات صحفية أو نشر هذه الاتفاقية أو محتوياتها بدون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

6.3 Neither Party shall disclose the terms and conditions of this Agreement except to their professional advisor or their employees on a need-to-know basis.

6.3 لا يجوز لأي من الطرفين الكشف عن شروط وأحكام هذه الاتفاقية باستثناء مستشارهم المهني أو موظفيهم على أساس الحاجة إلى المعرفة.

ARTICLE 7 - INTELLECTUAL PROPERTY

المادة (7): الملكية الفكرية

7.1 The Broker acknowledges and agrees that, except as expressly provided in this Agreement, it shall have no rights in respect of the Trademarks or of the goodwill associated with the Trademarks. The Broker further acknowledges that all rights and goodwill in respect of the Trademarks are, and shall remain, vested in SBTDC and that the Trademarks are and shall always remain, the property of SBTDC.

7.1 يقر الوسيط ويوافق على أنه، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الاتفاقية لن يكون له أي حقوق فيما يتعلق بالعلامات التجارية أو الشهرة المرتبطة بالعلامات التجارية. يقر الوسيط كذلك بأن جميع الحقوق والسمعة التجارية فيما يتعلق بالعلامات التجارية هي وستظل مملوكة لـ شركة شاطئ صلالة وأن العلامات التجارية هي وستظل دائماً ملكاً لـ شركة شاطئ صلالة.

7.2 The Broker agrees that it shall only use the Trademarks in connection with the Services upon obtaining the written approval of SBTDC and in compliance with all Laws.

7.2 يوافق الوسيط على أنه لا يجوز له استخدام العلامات التجارية المتعلقة بالخدمات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من شركة شاطئ صلالة وبما يتوافق مع جميع القوانين.

7.3 The Broker shall indemnify, hold harmless and save SBTDC from and against all claims, demands, suits, actions, losses, damages, costs and expenses of any kind arising from any third party's claim, allegation, suit or proceedings for infringement or alleged infringement of any patent right, copyright or trademark

7.3 يجب على الوسيط تعويض وابراء ذمة وحفظ شركة شاطئ صلالة من وضد جميع الدعاوي والمطالبات والشكاوى والخسائر والأضرار والتكاليف والنفقات من أي نوع الناشئة عن مطالبة أي طرف ثالث، أو ادعاء، أو دعوى، أو اجراءات التعدي، أو الانتهاك المزعوم، أي حق براءة اختراع أو حقوق طبع النشر أو علامة تجارية فيما يتعلق بالخدمات بموجب الاتفاقية.

ARTICLE 8 - WARRANTY

المادة 8: الضمان

8.1 The Broker warrants to SBTDC that it has all the relevant approvals, consents, licenses and certificates required to conduct and engage in real estate brokerage business and has the corporate powers and authority to carry on its business and to perform its obligations under this Agreement in the Sultanate of Oman and any foreign country where is undertakes the Services.

8.1 يضمن الوسيط لـ شركة شاطئ صلالة أن لديه جميع الموافقات والتراخيص والقوانين ذات الصلة المطلوبة لإجراء أعمال الوساطة العقارية والانخراط فيها ولديه الصلاحيات والسلطات المؤسسية لممارسة أعماله وأداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية في سلطنة عمان وأي دولة أجنبية حيث يتم تقديم الخدمات.

8.2 The Broker hereby warrants and undertakes to hold, for the duration of the Term or any renewed term, the required Brokerage Certificate issued by the Ministry of Housing and Urban Planning (or any other designated authority) in order to render this Agreement valid, and any payments payable under this Agreement as duly payable. The Broker acknowledges and agrees that failure to hold a valid Brokerage Certificate in accordance with this clause at any time during this Term shall render this Agreement void and invalid.

8.2 يقر الوسيط ويتعهد بالاحتفاظ، طوال المدة أو أي مدة مجددة بشهادة الوساطة المطلوبة الصادرة عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني (أو أي سلطة معينة) من أجل جعل هذه الاتفاقية سارية، وأي مدفوعات مستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية على أنها مستحقة الدفع على النحو الواجب. يقر الوسيط ويوافق على أن عدم حيازة لشهادة الوساطة صالحة وفقا لهذا البند في أي وقت خلال هذه المدة يجعل هذه الاتفاقية باطلة وغير صالحة.

ARTICLE 9 - INDEMNIFICATION

The Broker shall indemnify and hold harmless SBTDC, its agents and employees, from all suits, actions, claims, demands, damages, losses, expenses, including lawyer's fees, costs and judgments of every kind and description to which the Broker, its agents and employees may be subjected to by reason of injury to persons, or death, or property damage resulting from or growing out of any act, omission, negligence or fault of the Broker committed in connection with this Agreement.

المادة 9: التعويض

يجب على الوسيط تعويض وابراء ذمة شركة شاطئ صلالة ووكلائها وموظفيها من جميع الدعاوي والشكاوى والمطالبات والطلبات والاضرار والخسائر والنفقات بما في ذلك اتعاب المحاماة والتكاليف والاحكام من كل نوع ووصف التي يتلقاها او يتعرض لها الوسيط و/او وكلائه و/او موظفيه بسبب إصابة الأشخاص، أو الوفاة أو تلف الممتلكات الناتج عن أو الناشئة عن أي ردة فعل، أو إغفال أو اهمال أو خطأ من جانب الوسيط و/او وكلائه و/او موظفيه فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

ARTICLE 10 - DURATION AND TERMINATION

9.1 This Agreement shall come into force on the date hereof and shall, subject to earlier termination, continue for an initial period of one (1) year from the date hereof.

9.2 This Agreement may be terminated immediately by SBTDC by a written notice in the event of any of the following-

a) The Broker commits a breach of this Agreement,

b) SBTDC gives written notice to the Broker stating the nature of the breach, and

c) The Broker does not put right the breach to the satisfaction of SBTDC, acting reasonably, within 15 days of receiving the notice.

9.3 Notwithstanding article 10.1 above, each Party shall have the right to terminate this Agreement by giving one-month notice prior to the date it wishes to terminate to the non-terminating Party. In this case, any Sale Transaction made under this Agreement until the date of termination shall be binding on both Parties.

9.4 SBTDC may terminate this Agreement immediately in the event the Broker does not hold the proper licenses and certificates during the Term or any renewal thereof.

المادة 10: المدة والإنهاء

10.1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ هذه الاتفاقية وتخضع للإنهاء المبكر، وتستمر لفترة مدتها عام واحد (1) من تاريخ هذه الاتفاقية.

10.2 يجوز لشركة شاطئ صلالة إنهاء هذه الاتفاقية على الفور بإخطار كتابي في حالة أي مما يلي:

أ. ارتكب الوسيط خرقا لهذه الاتفاقية

ب. يقدم شركة شاطئ صلالة إشعاراً كتابياً للوسيط يوضح طبيعة الخرق، و

ج. لا يقوم الوسيط بإصلاح الانتهاك بما يرضي شركة شاطئ صلالة، ويتصرف بشكل معقول، في غضون 15 يوماً من استلام الإشعار.

10.3 بغض النظر عن المادة 10.1 أعلاه، يحق لكل طرف إنهاء هذه الاتفاقية من خلال تقديم إشعار مدته شهر واحد قبل التاريخ الذي يرغب في الإنهاء إلى الطرف الذي لم يقم بإنهاء الاتفاقية. في هذه الحالة، تكون أي معاملة بيع تتم بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء ملزمة لكلا الطرفين.

10.4 يجوز لشركة شاطئ صلالة إنهاء هذه الاتفاقية على الفور في حالة عدم حصول الوسيط على التراخيص والشهادات المناسبة خلال المدة أو أي تجديد لها.

ARTICLE 11 - LIABILITY

11.1 The Broker shall be liable to compensate SBTDC for any breach arising out of or in connection with this Agreement. To the fullest extent permitted by law, and not withstanding any other provision of this Agreement, the total liability, in the aggregate, of the Broker and the Broker's officers, directors, partners, employees and sub consultants, and any of them, to SBTDC and anyone claiming by or through SBTDC, for any and all claims, losses, costs or damages, including attorneys' fees and costs and costs of any nature whatsoever or claims expenses resulting from or in any way related to the Project or the Agreement from any cause or causes shall be the total amount of costs, claims, damages, compensation caused by the Broker. It is intended that this limitation apply to all liability or cause of action however alleged or arising, unless otherwise prohibited by law.

11.2 The Broker shall be liable to conduct any/all Know-your-customer **(KYC)** checks and due diligence with respect to any Buyer and Sales Transaction and shall ensure that it complies with the applicable Anti-money Laundering and Terrorism Funding Laws **("AML")** in the Sultanate of Oman. The Broker shall be liable to compensate the SBTDC for any breach of the AML laws and procedures in the Sultanate of Oman arising from any Sales Transaction initiated by the Broker.

المادة 11: المسؤولية

11.1 يكون الوسيط مسؤولاً عن تعويض شركة شاطئ صلالة عن أي خرق ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية إلى أقصى حد يسمح به القانون، وبغض النظر عن أي حكم آخر من هذه الاتفاقية، فإن المسؤولية الإجمالية بشكل إجمالي للوسيط ومسؤولي الوسيط والمديرين والشركاء والموظفين والمستشارين الفرعيين وأي منهم تجاه شركة شاطئ صلالة ، وأي شخص يطالب من قبل أو من خلال شركة شاطئ صلالة عن أي وجميع المطالبات أو الخسائر أو التكاليف أو الاضرار أو التعويضات التي يسببها الوسيط من المفترض أن ينطبق هذه القيد على جميع المسؤولية أو سبب الدعوى مهما كان مزعوماً أو ناشئاً، ما لم يحظر القانون خلاف ذلك.

11.2 يكون الوسيط مسؤولاً عن اجراء أي/ جميع اجراءات أعرف من عميلك "**KYC**" والعناية الواجبة فيما يتعلق بأي مشتري ومعاملة مبيعات، ويضمن امتثاله لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "**AML**" المعمول بها في سلطنة عمان، ويكون الوسيط مسؤولا عن تعويض شركة شاطئ صلالة عن أي خرق لقوانين وإجراءات مكافحة غسيل الأموال في سلطنة عمان الناشئة عن أي صفقة مبيعات بدأها الوسيط.

ARTICLE 12- DISPUTES

12.1 If any dispute arises in connection with this Agreement, the disputing Party shall send a written notice **("Written Notice")** to the other Party to schedule a meeting for the Parties, in good faith, to commence discussions on resolving and settling the matter in dispute. The Parties representatives must plan and meet within 7 days of the date of the Written Notice.

12.2 In the event the dispute is not resolved within 24 days from the date of the Written Notice in accordance with Article 12.1, such dispute may be referred by either Party to the Courts of the Sultanate of Oman which shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute which may arise out of, under, or in connection with this Agreement or the legal relationship established by this Agreement. The laws of the Sultanate of Oman govern this Agreement.

المادة (12): الخلافات

12.1 في حالة نشوء أي نزاع فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، يجب على الطرف المتنازع إرسال إشعار خطي **("إشعار مكتوب")** إلى الطرف الآخر لتحديد موعد اجتماع للأطراف، بحسن نية، لبدء المناقشات حول حل المسألة وتسويتها في النزاع. يجب على ممثلي الأطراف التخطيط والاجتماع في غضون 7 أيام من تاريخ الإخطار الكتابي.

12.2 في حالة عدم حل النزاع في غضون 24 يومًا من تاريخ الإخطار الكتابي وفقًا للمادة 12.1، يجوز إحالة هذا النزاع من قبل أي من الطرفين إلى محاكم سلطنة عمان التي تتمتع بالاختصاص الحصري لتسوية أي نزاع قد ينشأ عن أو بموجب أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو العلاقة القانونية المنشأة بموجب هذه الاتفاقية. تحكم هذه الاتفاقية قوانين سلطنة عمان.

ARTICLE 13- MISCELLANEOUS

13.1 This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties concerning the subject matter hereof and supersedes all previous offers, proposals, agreements, and other written and oral communications in relation thereto.

13.2 This Agreement may be amended, modified, altered, or supplemented only by the written mutual agreement of both Parties. No amendment or alteration of this Agreement will be binding unless it is in writing and signed by the Parties.

13.3 The failure of any Party to enforce any rights hereunder or to insist upon strict compliance with any of the terms, covenants or conditions hereof shall not be deemed a waiver of such rights, terms, covenants and conditions, unless such waiver is an express written waiver which has been signed by the waiving party. Waiver of one breach shall not be deemed a waiver of any other breach of the same or any other provision hereof.

13.4 The Parties shall perform this Agreement in the capacity of independent contractors. Neither Party, nor their respective employees, consultants, or representatives, shall be considered employees, partners, or agents of the other party. Neither Party can make any representation or commitments on the other Party's behalf, nor may on part use the other Party's name or Trademarks in any public disclosure without the named Party's prior written consent.

13.5 The Broker shall not have the right to assign or transfer this Agreement or any other part of its right and/or obligations which may arise under this Agreement to any other party without the prior written consent of SBTDC and any assignment shall be null and void.

13.6 SBTDC may, at any time, assign, transfer or novate its interest under this Agreement or this Agreement as a whole, and such assignment, transfer, or novation shall be effective upon the Broker receiving notice of the same from SBTDC or its nominee. In the event of an assignment, transfer, or novation by SBTDC, the assignee, transferee, or novatee, as applicable, shall, for all the purposes of this Agreement, be treated as SBTDC.

المادة (13): متنوعات

13.1 تشكل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل بين الأطراف فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية وتحل محل جميع العروض والمقترحات والاتفاقيات السابقة وغيرها من الاتصالات الكتابية والشفوية المتعلقة بها.

13.2 يجوز تعديل هذه الاتفاقية، أو تعديلها، أو تغييرها، أو استكمالها فقط باتفاق متبادل مكتوب بين الطرفين و لن يكون أي تعديل أو تغيير في هذه الاتفاقية ملزمًا إلا إذا كان مكتوبًا وموقعًا من قبل الطرفين.

13.3 لا يُعتبر فشل أي طرف في إنفاذ أي حقوق بموجب هذه الاتفاقية أو الإصرار على الامتثال الصارم لأي من الشروط أو المواثيق أو الشروط الواردة فيها تنازلاً عن هذه الحقوق والبنود والعهود والشروط، ما لم يكن هذا التنازل بمثابة تنازل كتابي صريح التي تم التوقيع عليها من قبل المتنازل، ولا يعتبر التنازل عن خرق واحد تنازلاً عن أي خرق آخر لنفسه أو أي حكم آخر في هذه الاتفاقية

13.4 يتعين على الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية بصفتهم متعاقدين مستقلين. لا يُعتبر أي من الطرفين، أو موظفيه، أو مستشاريه، أو ممثليه موظفين، أو شركاء أو وكلاء للطرف الآخر، لا يجوز لأي من الطرفين تقديم أي تمثيل أو التزامات نيابة عن الطرف الآخر، ولا يجوز جزئيًا استخدام اسم الطرف الآخر أو علاماته التجارية في أي إفشاء عام بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف المحدد.

13.5 لا يحق للوسيط التنازل عن هذه الاتفاقية أو أي جزء آخر من حقه و/أو التزاماته التي قد تنشأ بموجب هذه الاتفاقية أو نقلها إلى أي طرف آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة شاطئ صلالة ويكون اي تنازل باطلاً ولاغياً.

13.6 يجوز لـ شركة شاطئ صلالة في أي وقت، التنازل عن مصالحها أو ثقلها أو استبدالها بموجب هذه الاتفاقية أو هذه الاتفاقية ككل، ويكون هذه التنازل أو التحويل أو التجديد من قبل شركة شاطئ صلالة، يجب معاملة المتنازل له أو المحول إليه أو المبتدئ، حسب الاقتضاء، لجميع أغراض هذه الاتفاقية على أنها شركة شاطئ صلالة.

13.7 Any notice or other communication to be made hereunder or in connection with this Agreement shall be in writing in the English Language and shall be delivered personally or by post, email or facsimile transmission to the respective addresses and facsimile numbers specified below or such other addresses or facsimile number as the recipient may have notified to the sender in writing.

For and on behalf of SBTDC:

- P.O. BOX: 1719

- POSTAL CODE: 130

- MUSCAT - SULTANATE OF OMAN

- ATTENTION:

- OFF: +968 24645555

- EMAIL:

For and on behalf of the Broker

- ADDRESS

- ATTENTION

- PHONE NO

- EMAIL

13.8 If any term or provision of this Agreement is held to be illegal, void or unenforceable in whole or in part under any enactment of law, the term or provision shall to that extent be deemed not to form part of this Agreement and the enforceability of the remainder of this Agreement shall not be affected and shall survive the term of this Agreement.

13.9 This Agreement and its Annexes shall be executed in two (2) counterparts, each of which shall be deemed an original. All such counterparts, when taken together, shall constitute one single instrument when each Party has signed and delivered one such counterpart to the other Party.

13.10 This Agreement, including all matters of construction, validity and performance shall be governed by and construed in accordance with the laws of Oman.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement to be signed by their duly authorized representatives.

For and on behalf of SBTDC:

- NAME

- POSITION Authorized Manager

- SIGNATURE

- STAMP

13.7 يجب أن يكون أي إشعار أو اتصال آخر يتم إجراؤه أدناه أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية مكتوبًا باللغة الإنجليزية ويتم تسليمه شخصيًا أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس إلى العناوين وأرقام الفاكس المحددة أدناه أو عناوين أخرى أو رقم الفاكس حيث قد يكون المستلم قد أخطر المرسل كتابياً.

لصالح ونيابة عن شركة شاطئ صلالة

- صندوق بريد: 1719

- الرمز البريدي: 130

- مسقط – سلطنة عمان

- لعناية

- رقم هاتف المكتب: 24645555 968+

- بريد الكتروني

عن ولصالح الوسيط:

- العنوان

- عناية

- هاتف رقم

- بريد الكتروني

13.8 إذا تم اعتبار أي بند أو حكم من هذه الاتفاقية غير قانوني أو باطل أو غير قابل للتنفيذ كليًا أو جزئيًا بموجب أي تشريع لقانون، فإن المصطلح أو الحكم إلى هذا الحد لا يشكل جزءًا من هذه الاتفاقية ولن تتأثر قابلية إنفاذ بقية هذه الاتفاقية وستظل سارية طوال مدة هذه الاتفاقية.

13.9 يتم تنفيذ هذه الاتفاقية ومرفقاتها في أصلين (2) متطابقين، يعتبر كل منهما نسخة أصلية. تشكل جميع هذه الاصول، عند أخذها معًا، وثيقة واحدة عندما يوقع كل طرف ويسلم أحد هذه الاصول إلى الطرف الآخر.

13.10 تخضع هذه الاتفاقية، بما في ذلك جميع مسائل التكوين والصلاحية والأداء لقوانين سلطنة عمان وتفسر وفقًا لها.

وإثباتًا لذلك، تسببت أطراف هذه الاتفاقية في أن يتم توقيع هذه الاتفاقية من قبل ممثليها المفوضين حسب الأصول.

لصالح ونيابة عن شركة شاطئ صلالة

- الاسم

- **المنصب** مدير مفوض

- التوقيع

- الختم

For and on behalf of the Broker

- NAME

- POSITION

- SIGNATURE

- STAMP

[the rest of this page is intentionally left blank]

عن ولصالح الوسيط:

- الاسم

- المنصب

- التوقيع

- الختم

[تم ترك باقي هذه الصفحة خاوية عمدًا]

ANNEX 1

THE PROJECT

- Project Name: Hawana Salalah

- Project Location: Salalah

- Developer: Salalah Beach Tourism Development Company

[the rest of this page is intentionally left blank]

المرفق 1

المشروع

- اسم المشروع: هوانا صلالة

- موقع المشروع :صلالة

- المطور: شركة شاطيء صلالة للتنمية السياحية

[تم ترك باقي هذه الصفحة خاوية عمدًا]

ANNEX 2

THE SERVICES

1. Maintaining proper communication with SBTDC, including:

A. Preparing Reports, which include:

· Number of Leads

· Sale Transactions achieved per Month from Buyers

· Publication Featured targeted towards potential buyers.

B. Regularly notifying key sales developments.

2. Undertaking the necessary work to complete Sales Transactions.

[the rest of this page is intentionally left blank]

الملحق 2

الخدمات

1- الحفاظ على التواصل المناسب مع شركة شاطئ صلالة، وتشمل:

أ. إعداد التقارير والتي تشمل:

· عدد العروض

· ما تحقق من معاملات البيع شهريًا من المشترين

· المنشور المميز يستهدف المشترين المحتملين

ب. الإخطار بانتظام بتطورات المبيعات الرئيسية

2- القيام بالأعمال اللازمة لإتمام معاملات البيع.

[تم ترك باقي هذه الصفحة خاوية عمدًا]

ANNEX 3 SALES

THE COMMISSION

Commission Payment Terms	**3% of Commission Payable**
Upon the signing of the Purchase Agreement by all the parties and upon STDC receiving in clear funds the required down payment/deposit provided for in the Purchase Agreement (including any reservation fee) totaling 10% of the Purchase Price from the Buyer.	100% of Sale Commission
The Broker's entitlement to any sales commission under this Agreement is strictly conditional upon the Broker maintaining a valid commercial license and/or company registration document. For the avoidance of doubt, the Broker is required to possess and maintain valid registration documents, licenses, and permits for the entire duration of this Agreement. Failure to comply with this requirement shall render the Broker ineligible to receive any commission.	

الملحق 3 مبيعات

العمولة

شروط دفع العمولة	**3% - العمولة واجبة الدفع**
عند توقيع اتفاقية الشراء من قبل جميع الأطراف وعند استلام شركة شاطئ صلالة بأموال واضحة الدفعة المقدمة/ الإيداع المطلوب المنصوص عليه فيه اتفاقية الشراء (بما في ذلك أي رسوم حجز) يبلغ اجماليتها 10% من سعر الشراء من المشتري.	100٪ عمولة البيع
يكون استحقاق الوسيط لأي عمولة بيع بموجب هذه الاتفاقية مشروطًا بشكل صارم بحفاظه على رخصة تجارية سارية و/أو وثائق تسجيل الشركة. لتجنب الشك، يتعين على الوسيط امتلاك والحفاظ على وثائق تسجيل سارية، والتراخيص والتصاريح اللازمة طوال مدة هذه الاتفاقية، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط إلى عدم استحقاق الوسيط لأي عمولة	

ANNEX 4 - Copy of the Commercial Registration & Economic Activities License Certificate

(To be uploaded by the Broker)

ANNEX- 5 CUSTOMER REGISTRATION POLICY

Customer Registration Policy

General Terms and Conditions

- This Policy and the terms below are considered an integral part of the Brokerage Agreement that is signed/shall be signed with the Broker.
- Execution and validity of the Brokerage Agreement is strictly conditional on the Broker complying with the policies below and the applicable laws in the Sultanate of Oman.
- The Broker shall ensure that any/all information submitted as part of this registration process is true and accurate.

Developer's Initial Customer Registration Process

1. If the Broker wishes to register a specific Customer for a potential sale, an official request must be sent by the Broker to the property consultant of the developer, in writing (via e-email), including the preliminary information about the Customer **("Written Request").**
2. Once the property consultant receives the Written Request, the Customer shall be registered for the Broker in order to complete the sale for a maximum period of thirty days (30 days) from the date of the Written Request **("Registration Period").**
3. If, within the Registration Period, the property consultant does not receive a valid and duly signed KYC and Reservation Form (as described in the Brokerage Agreement) and Reservation Amount (as defined in the respective Reservation Form) in accordance with the Brokerage Agreement, then the Customer shall no longer be registered for the Broker upon expiration of the Registration Period, and the developer or any other authorized party on behalf of the developer may deal with the same Customer.
4. If a Customer is released in accordance with article 3 above upon the expiry of the Registration Period, then the same Customer may not be booked again for the same Broker at any time during the term of the Brokerage Agreement or any renewal thereof (i.e. only one Written Request is permitted per Customer for the Broker).
5. As an exception to article 4 above, the developer may consider registering the same Customer again for the same Broker only if the second Written Request includes a valid and duly signed **KYC** + Reservation Form, and the Reservation Amount is immediately paid and cleared to the developer. Otherwise, any second Written Request submitted by the Broker to the developer for the same Customer shall be automatically deemed rejected and invalid without the need of a written confirmation by the developer to this effect.

سياسة تسجيل العملاء

الأحكام والشروط العامة:

- تعتبر السياسة والشروط الواردة أدناه جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية الوساطة التي تم توقيعها / سيتم توقيعها مع الوسيط.
- إن تنفيذ وصحة اتفاقية الوساطة مشروطان بشكل صارم بتقيد الوسيط للسياسات الواردة أدناه والقوانين المعمول بها في سلطنة عمان.
- يجب على الوسيط التأكد من أي/ جميع المعلومات المقدمة كجزء من عملية تسجيل العملاء صحيحة ودقيقة.

عملية تسجيل العميل المبدئية للمطور

1. إذا رغب الوسيط في تسجيل عميل معين لعملية بيع محتملة، فيجب أن يرسل الوسيط طلباً الى المستشار العقاري للمطور، كتابياً (عبر البريد الالكتروني)، يتضمن المعلومات الأولية عن العميل **("طلب كتابي").**
2. بعدما يتلقى المستشار العقاري طلب كتابي، يتم تسجيل العميل لدى الوسيط من أجل إكمال البيع لمدة أقصاها ثلاثون يوماً (30 يوماً) من تاريخ الطلب الكتابي **("فترة التسجيل").**
3. وفي، خلال فترة التسجيل، إذا لم يتلقى المستشار العقاري نموذج الحجز و " أعرف من عميلك" صالحة وموقعة (كما هو موضح في اتفاقية الوساطة) و مبلغ الحجز (كما هو موضح في نموذج الحجز)، وفقاً لاتفاقية الوساطة، لن يعتبر العميل مسجلاً للوسيط عند انتهاء فترة التسجيل، ويجوز للمطور أو أي طرف مفوض آخر نيابة عن المطور التعامل مع نفس العميل.
4. إذا تم رفع الحجز عن العميل وفقاً للمادة 3 أعلاه، عند انتهاء فترة التسجيل، لا يمكن تسجيل نفس العميل مرة أخرى في أي وقت خلال مدة اتفاقية الوساطة أو أي تجديد لها (طلب كتابي واحد فقط مسموح للوسيط لكل عميل).
5. -استثناءً للمادة 4 أعلاه، قد يوافق المطور تسجيل نفس العميل مرة أخرى للوسيط نفسه فقط إذا كان الطلب الكتابي الثاني يتضمن نموذج حجز و"**أعرف من عميلك**" صالحه وموقعة كما ينبغي، وتم دفع مبلغ الحجز فوراً وتخليصه للمطور. وإلا فإن أي طلب كتابي ثاني يقدمه الوسيط إلى المطور لنفس العميل سيعتبر تلقائياً مرفوضاً وغير صالح دون الحاجة إلى تأكيد كتابي من المطور

Broker's acknowledgment and undertaking:

I, the below Broker, duly represented by the undersigned authorized signatory, hereby confirm that I understand, agree to, and accept the above terms, and warrant/ undertake to comply with the same. I acknowledge and accept that failure to comply is a breach and may lead to legal consequences (including but not limited to termination of the Brokerage Agreement).

Signature (by and on behalf of the Broker):

NAME

POSITION

SIGNATURE

STAMP

إقرار وتعهد الوسيط:

أنا، الوسيط أدناه، والممثل على النحو الواجب من قبل المفوض بالتوقيع، أؤكد بموجب هذا أنني أفهم، وأوافق على الشروط أعلاه، أضمن/ أقر بالتقيد بها. أقر وأوافق على ان عدم التقيد يعد مخالفة وقد يؤدي إلى عواقب قانونية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إنهاء اتفاقية الوساطة).

التوقيع: (عن طريق ونيابة عن الوسيط)

الاسم

المنصب

التوقيع

الختم